

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1815/2533

นาย โชคชัย ไทยานนทร์
บริษัท เอ.เอ็ ม. ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 12

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดการลาป่วยว่า"ถ้า พนักงานป่วย สามวันทำงานติดต่อกัน พนักงานจะต้อง แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน" การที่ โจทก์ซึ่ง เป็นพนักงานลาป่วยติดต่อกันหลายวันโดย มีใบรับรองแพทย์มาแสดงสอง ฉบับ แต่ใบรับรองแพทย์ดังกล่าวมิได้รับรองว่าโจทก์ได้ ป่วยในวันที่ 1314ด้วย การ ยื่นใบลาป่วยในวันดังกล่าวจึงไม่ตรง ตาม ข้อบังคับของจำเลยจำเลยย่อมมีสิทธิ ปฏิเสธการลาป่วยที่ไม่ถูกต้องของโจทก์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการลาของ โจทก์ดังกล่าวไม่ถือ เป็นการลาป่วย จึงหาเป็นการขัดต่อ ประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 12 ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ตามข้อบังคับของจำเลยหากลาป่วย เกิน 2 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ก็ให้แจ้งแก่ หัวหน้างานทราบ เมื่อวันที่13, 14, 15 และ 18 กันยายน 2532 กับวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2532โจทก์ป่วยและขอลาป่วยถูกต้องตามระเบียบแล้ว แต่จำเลยไม่จ่ายค่า

จ้างในวันที่ 13, 14 กันยายน 2532 และวันที่ 2, 3 ตุลาคม 2532 ให้แก่โจทก์ ขอให้
จำเลยจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 564 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย โจทก์ต้องมีใบรับรองแพทย์
มาแสดงว่าป่วยจริง มิฉะนั้นจะถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ ซึ่งจะไม่จ่ายค่าจ้างในวัน
หยุดนั้น วันที่ 13, 14, 15 และ 18 กันยายน 2532 โจทก์ได้หยุดงาน เมื่อโจทก์มา
ทำงานในวันที่ 19 กันยายน 2532 โจทก์ยื่นใบลาป่วยย้อนหลังโดยแนบใบรับรองแพทย์
มา 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งให้โจทก์หยุดเพื่อรักษาตัวในวันที่ 15 กันยายน 2532 และอีก
ฉบับหนึ่งให้โจทก์หยุดเพื่อรักษาตัวในวันที่ 18 กันยายน 2532 ส่วนในวันที่ 13, 14
กันยายน 2532 โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงจำเลยจึงถือว่าโจทก์ไม่ป่วยจริงและ
ถือว่าโจทก์ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ ส่วน
วันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2532 โจทก์หยุดงานไปโดยไม่ได้ลาและแจ้งให้หัวหน้างาน
ของจำเลยทราบ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532 โจทก์เข้าทำงานและยื่นใบลาป่วยโดย
อ้างว่าเป็นไข้หวัด ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ จำเลยจึงไม่อนุมัติ และสั่งว่าโจทก์ขาด
งาน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เช่นกัน ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อ
เท็จจริงว่า ช่วงที่โจทก์หยุดงานในวันที่ 13, 14 กันยายน 2532 และวันที่ 2, 3
ตุลาคม 2532 โดยไม่ได้ยื่นใบลาและไม่ได้แจ้งให้หัวหน้างานหรือจำเลยทราบในวันที่
ขอลาแต่ได้ยื่นใบลาป่วยย้อนหลัง เป็นการไม่ถูกต้องตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างเอกสารหมายเลข จ.5 (ซึ่งข้อความตรงกับเอกสารหมายเลข ล.1) ซึ่งกำหนดไว้ในหน้า 5
ว่า การลาป่วยต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของบริษัทต่อหัวหน้างานหรือบริษัทในวัน

ที่ขอลา เว้นแต่ไม่สามารถยื่นใบลาได้ กรณีเช่นนี้ต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือบริษัททราบภายในเวลาทำงานในวันที่ป่วยและยื่นใบลาป่วยในวันแรกที่กลับเข้าทำงานศาลแรงงานกลางจึงวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ยื่นใบลาป่วยย้อนหลังและจำเลยไม่อนุมัติการลาป่วยของโจทก์จึงไม่ชอบและไม่ถือว่าเป็นการลาป่วยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 12 คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางดังกล่าวเป็นการพิจารณาหลักการลาป่วยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.5 และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามเอกสารหมายเลข ล.1 เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ลาป่วยโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย จำเลยจึงถือว่าโจทก์ขาดงานและละทิ้งหน้าที่การงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ในการวินิจฉัยปัญหานี้ จึงต้องถือเอาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1 ข้อ 2.2 หลักเกณฑ์การลาป่วยเป็นหลักในการวินิจฉัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยดังกล่าวกำหนดไว้ดังนี้

"2.2.1 พนักงานมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน

2.2.2 ถ้าพนักงานป่วย 3 วันทำงานติดต่อกัน พนักงานจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ถ้าไม่อาจทำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งได้ให้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ

2.2.3 วันลาป่วยเป็นสิทธิในการลาของพนักงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพนักงานเจ็บป่วย บาดเจ็บด้วยเหตุอื่นจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่ทราบล่วงหน้า การลาป่วยต้องขอลาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ หรือระหว่างการเจ็บป่วยต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องกระทำภายใน 4 ชั่วโมงแรกของเวลาเริ่มปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ทราบในวันแรกที่มาทำงานตามปกติในวันแรกที่ต้องหยุดงาน การขอลาป่วยนี้อาจทำได้เช่นเดียวกับการลาจิจในกรณีฉุกเฉิน"

สำหรับการลาป่วยของโจทก์ในวันที่ 13, 14 กันยายน 2532 นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ไม่มาทำงานสี่วันติดต่อกัน คือวันที่ 13, 14, 15 และ 18 กันยายน 2532 โจทก์ได้ยื่นใบลาป่วยสี่วันตามข้อบังคับของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงสองฉบับ คือเอกสารหมายเลข 1 จ.2 ใบรับรองแพทย์ตามเอกสารหมายเลข 1 ลงความเห็นว่าเป็นไข้หวัดสมควรให้หยุดพักรักษาตัว 2 วัน คือวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2532 ใบรับรองแพทย์ตามเอกสารหมายเลข 2 ลงความเห็นว่าเป็นสมควรได้รับการพักผ่อน 1 วัน ในวันที่ 18 กันยายน 2532 ใบรับรองแพทย์ทั้งสองฉบับหาได้รับรองว่าโจทก์ป่วยในวันที่ 13, 14 กันยายน 2532 ด้วยไม่ การที่โจทก์ยื่นใบลาป่วยในวันที่ 13, 14 ดังกล่าวด้วย จึงไม่ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของจำเลยที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การลาป่วยของโจทก์ในวันที่ 13, 14 กันยายน 2532 ไม่ถือเป็นการลาป่วย จึงหาเป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 12 ตามที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ เพราะบทบัญญัติตามข้อ 12 เป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นใบลาป่วย แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ได้ลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงตามข้อบังคับของจำเลยแล้ว แต่ใบลาป่วยของโจทก์ไม่ถูกต้องตรงกับใบรับรองแพทย์ จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธการลาป่วยที่ไม่ถูกต้องของโจทก์ได้ ไม่จำเป็นต้องให้โจทก์นำใบรับรองแพทย์มาแสดงอีกตามที่โจทก์อุทธรณ์

ส่วนการลาป่วยของโจทก์ในวันที่ 2, 3 ตุลาคม 2532 นั้น แม้ฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่า โจทก์ไม่ได้ยื่นใบลาในวันลาและไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบในระหว่างการลาเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 2.2.3 และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข 5 แต่จำเลยก็หาได้ให้การต่อสู้ไม่ว่าโจทก์ไม่ได้ป่วยจริงในระหว่างวันที่ 2, 3 ตุลาคม 2532 การฝ่าฝืนข้อบังคับของโจทก์ดังกล่าวจึงคงมีความผิดฐานฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาป่วยเท่านั้น ซึ่งจำเลยอาจจะลงโทษในความผิดฐานนั้นได้ แต่ไม่อาจจะถือได้ว่าโจทก์ขาดงานด้วย

การละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร การที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยถือว่าโจทก์ขาดงาน จึงไม่ถูกต้อง จำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างสองวัน คือวันที่ 2, 3 ตุลาคม 2532 เป็นเงิน 282 บาท ให้แก่โจทก์ คำพิพากษาส่วนนี้ของศาลแรงงานกลางไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 282 บาทแก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>